

1502607-82.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o acusado admitiu ter participado do roubo, e que por isso tinha o RG consigo; o outro disse que o acusado nada declarou.

Não é impossível que o réu tenha entrado na posse do documento, roubado da vítima dias antes de sua abordagem, de outra forma distinta da participação no roubo.

Enfim, havendo o mínimo de dúvida sobre a efetiva participação do réu no específico crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502607-82.2019.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502607-82.2019.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2134274/2019 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2944332 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 9905/19/919 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 10175/19/919 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 10162/19/919

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS WILKER BONIFACIO PERANDINI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

LUCAS WILKER BONIFÁCIO PERANDINI está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, previamente conluiado e em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 1 (uma) motocicleta HONDA/BIZ, placa FCT4267, 1 (um) aparelho celular Samsung J7, 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais (RG, CNH, CIC), cartões bancários e uma quantia em dinheiro, avaliados no valor total de R\$ 8.696,00 (auto de avaliação de fl. 29), de propriedade da vítima Andressa Gomes de Moraes.

Recebida a denúncia (fls. 166), o réu foi citado (fls. 186) e ofereceu resposta à acusação (fls. 198).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação

do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

Em que pese a materialidade delitiva esteja provada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de reconhecimento em solo policial (fls. 09), laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 22/26), auto de avaliação (fls. 29), e embora existissem inicialmente indícios da autoria do réu, tais indícios não se convolveram, ao cabo da instrução criminal, em prova cabal, absolutamente segura, conforme exige um decreto condenatório.

O núcleo da prova acusatória consiste em reconhecimento extrajudicial (fls. 09), desprovido das formalidades de segurança necessárias, e levado a cabo dias após o fato. Ademais, a vítima não teve condições de reconhecer o acusado em juízo.

Com relação a posse do RG da vítima pelo réu, este nega. No mesmo sentido, os policiais deram versões divergentes, tendo um deles dito que o acusado admitiu ter participado do roubo, e que por isso tinha o RG consigo; o outro disse que o acusado nada declarou.

Não é impossível que o réu tenha entrado na posse do documento, roubado da vítima dias antes de sua abordagem, de outra forma distinta da participação no roubo.

Enfim, havendo o mínimo de dúvida sobre a efetiva participação do réu no específico crime de roubo aqui tratado, impõe-se sua absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu LUCAS WILKER BONIFÁCIO PERANDINI, qualificado a fls. 104, da acusação contra ele formulada na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA